

전 북 대 학 교 병 원

징계 및 경고요구

일련번호 : 1

제 목 ○○○○의료 국책사업 수행 관련 업무 처리 등의 부적정

소관부서 전북대학교병원 ○○○○○○○○○○실

조치부서 전북대학교병원 ■■■과

내 용

1. 개요

보건복지부는 필수의료 서비스의 지역 격차 해소를 위해 ○○○○의료에 대한 국책책임강화를 주요 내용으로 하는 ‘○○○○의료 발전 종합대책’을 발표(2018. 10. 1.)하고 전국의 국립대학교병원을 각 권역 책임의료기관으로 지정하여 각 병원의 실정에 맞는 사업을 시행하도록 하고 있다.

이에 「업무분장규정」 제5조 6 규정에 따라 ○○○○○○○○○○실에서 주관하여 사업 수행 계약직 인력을 병원에 추천하여 근로계약을 체결하게 하고 행정적 업무 지원을 함으로써 2019년도에 ‘거점병원 운영 및 연계 지원 사업’을 이행했고, 2020년에는 ‘○○○○의료 협력체계 구축 사업’을 추진 중에 있다.

○○○○○○○○○실은 사업 수행 계약직 인력(▶▶사 및 ▷▷▷사)에 대하여 병원과 근로계약을 체결하도록 하기 위해 최초 2019년 5월경에 자체 모집(서류, 면접) 과정을 통하여 모집된 인력을 추천하였고 병원은 추천된 인력과 근로계약(2019. 6. 1 ~ 2020. 12. 31)을 체결하였으며, 2019년 12월 기존 직원에 대하여 2020년도 사업을 위해 1년간(2020. 1. 1.~ 2020. 12. 31) 연장 재계약 요청을 하였다가 서류 상 미비로 반려되어 다시 2019년 12월 30일에

3개월(2020. 1. 1 ~ 2020. 3. 31)만 연장재계약을 신청하여 3개월의 연장재계약을 체결하였다.

한편 진정인 최♠♠은 2019.12.20일 ○○○○팀을 방문하여 같은 부서에서 근무하는 업무 담당자 이♣♣가 평소 폭력적인 말투와 표정 등 지속적인 인권침해(직장 내 괴롭힘)를 해왔다고 상담을 하였고 이후 이♣♣는 소속팀장 육●●에게 상담 사실을 전달하고 육●●은 부서장 권◇◇에게 내용을 보고 후 진정인 최♠♠을 ○○○○○○팀으로 배치하여 이♣♣와 분리하는 조치를 취하였다.

그리고 계약기간 만료(2020. 3. 31) 이후 기간에 대해서 ●●●●●●●●실은 ■■■과-8563 공문(2020. 2. 25.)의 의미와는 다르게 해석하여 연장재계약을 하지 않고 재계약 의사와는 상관없이 기간 만료로 계약해지원을 제출하게 하였고 새로운 업무 책임자를 모집한다는 이유로 2020년 3월 경 다시금 2019년도와 같이 모집(서류, 면접) 과정과 유사한 과정을 거쳐 모집된 인력을 추천하여 근로계약 9개월(2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31)을 체결하였으며 이 과정에서 재지원자 최♠♠이 추천 대상에서 탈락하였고, 이를 부당해고라며 진정하여 병원 ●●●●●●회에 회부되었다.

이에 대해 병원 ●●●●●●회(구성: 외부위원 6명, 내부위원 3명)는 ‘계약 갱신기대권’의 인정 없이 부서장이 재량권을 남용하여 합리적인 이유 없이 해고하였다고 결정하였다.

또한 ●●●●●●회는 이런 결정과 관련하여 후속 조치로 권리구제를 권고하였고 병원은 이러한 결정을 존중하여 권고를 이행하기 위해 「근로기준법」 제30조 3항에 따라 당사자인 진정인에게 원직복직을 명하였으나 당사자가 복직을 원치 않아 복직에 상응하는 금전 보상(금 10,737,800원)을 하였으며, 이것은 진정사건으로 기인하여 병원 회계 예산을 지출하게 되는 상황을 초래하게 한 것으로 확인되었다.

이러한 부당해고의 결정과 그 후속 권고 이행(피진정인 및 관계인들에 대한 인사조치)의 일환으로 의뢰된 특정감사를 진행한 결과, 아래와 같은 문제점

이 확인되었다.

한편 본 감사에서는 ○○○○○○○○실에서 진행한 국책사업 각각의 수행 과정에 있어 피진정인 및 관련자들이 규정과 지침을 준수하였는지 대해 감사를 하였을 뿐, 「인권침해구제절차 운영지침」에 의거 ○○○○○○회의 권고 결정 및 권고 이행에 대해서는 감사실의 감사규정 제2조(감사의 직무)의 범위를 벗어난 사항으로 그 적정성 여부를 판단하지는 않았다.

2. 감사결과 문제점

○○○○○○○○○실 ○○○○○○○○○장 육○○○은 중간관리자로서 부서장 권◇◇이 본 사업을 총괄 추진하는데 실제적인 사업계획 이외에 계약직 인력 관리 등 행정 업무를 수행함에 있어 누구보다도 중요한 위치에 있기 때문에 인력운용에 대한 제반 규정을 숙지하고 있어야 하며 특히 채용관리에 주의를 기울여야 할 필요가 있다.

그럼에도 위에서 언급한 ■■■과-8563 공문(2020. 2. 25.)의 의미에 대하여 ■■■과는 기존 직원에 대하여 재계약을 전제로 사직 의사를 물어서 사직 의사가 없으면 연장재계약을 요청하고, 사직 의사가 있으면 그 결원에 대해서 부서장의 추천으로 계약을 요청하라는 의미로 문서를 시행한 반면, ○○○○○○○○○실은 재계약이 아닌 2020. 3. 31일자로 계약종료를 전제로 전체 인력(5명)에 대하여 부서장 추천으로 계약을 요청하라는 의미로 해석했다고 하였다.

이와 같이 동일한 문서에 대해 이전에 ■■■장을 역임하여 인사 업무에 충분한 경험과 지식이 많고, ■■■과에서 공문 시행 전·후에 여러 형태로 사직의사에 따라 재계약을 진행하라는 의사를 전달한 사실에 비추어 육○○○이 다르게 해석하여 업무를 이행할 만한 상황은 아니라고 파악되었고 설사 그 공문의 의미가 본인이 인식하고 있는 의미와 다르게 파악이 되었다면 다시 그 의미를 정확히 확인하는 절차(문서로 재확인 등)를 거친 후에 업무를 이행했어야 함에도 그렇게 하지 않아 진정사건이 발생하는 원인을 제공하였다.

더욱이 2020년 국책사업인 ‘○○○○○○○○ 협력체계 구축 사업’ 인력 운용과 관련하여 보건복지부로부터 지속적으로 전담 조직 구성과 정규직 확보

요청으로 계약기간을 3개월(2020. 1. 1 ~ 2020. 3. 31)로 진행하였다고 했으나, 이후 정규직 확보를 위해 관련부서(□□□□과)와 적극적인 협의를 하는 등의 노력한 사실이 없음도 파악되었다.

또한 2020년 3월 계약직 모집과정에서 신규지원자와 재지원자를 다른 면접 기준으로 면접을 진행하여 합격자를 결정한 것은 추천 부서의 주장과는 달리 형평성과 공정성에 문제가 있다고 할 수 있다.

게다가 진정한 최♠♠의 진정사건과 관련 ○○○○팀에서 관계인들을 조사 시 피진정인인 육●●은 질문에 답변 자체를 거부하였고, 이♣♣는 구두 질문에는 답변하였으나 서류로 작성된 질문·답변서의 확인을 거부하는 등 조사에 성실히 임해야 한다는 「인권침해구제절차 운영지침」 제8조 제3항을 준수하지 않았다.

국책사업 담당자 이♣♣는 업무를 도와주었지 직장 내 괴롭힘 가해를 하지 않았다고 주장하나 이후 진정인에게 사과한 점과 부서에서는 「병원 내 폭력예방 및 처리에 관한 지침」 제5조에 의거 근무 장소를 분리하여 진정인 구제조치를 시행한 점으로 볼 때 진정인의 주장과 같이 업무 수행 시 위압적인 태도, 어투 등의 내용으로 직장 내 괴롭힘 가해를 행하였다고 판단되었다.

3. 징계요구 양정

○○○○○○○실에서 □□과-8563호 질의 회신 내용과 다르게 업무를 이행하여 진정을 제기할 상황을 제공한 것은 업무상 주의를 소홀함에서 기인되며, 또한 ○○○○팀의 진정 사건 조사 시 육●●과 이♣♣는 성실히 조사에 응해야함에도 그렇지 아니하였다. 이는 「인권침해구제절차운영지침」 제8조(사건의 조사) 3항과 「복무규정」 제4조(성실의 의무)를 준수하지 않았다.

또한 진정인 최♠♠이 이♣♣로부터 인권침해(직장 내 괴롭힘)를 당하였다고 주장하여 ○○○○팀에서 상담한 후 ○○○○○○실이 선제적으로 부서 분리배치를 하였고 당사자에게 사과한 점 등을 볼 때 과다의 차이는 있으나 진정인의 주장이 어느 정도는 사실로 인정되며 이에 따라 이♣♣에 대하여는 「병원 내 폭력예방 및 처리에 관한 지침」 제3조와 제5조의 2에 따른 책임이 요구되었다.

그리고 위의 직원들의 업무 처리 및 근무 태도에 대하여 권◇◇은 ○○○○○○
○○○실의 부서의 총책임자로서 부서원에 대해 총괄적으로 관리·감독해야 하는 책임이 있는 바, 특히 국책사업을 수행한 계약직 직원들에 대한 인력 관리 및 소속 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 한 책임이 있다.

3. 조치할 사항

전북대학교병원장(■□과장)께서는 ○○○○○○실 국책사업 추진과 관련하여 계약직 연장재계약 업무 처리 과정에 있어서 충분한 주의를 다하지 않고 이행하여 진정사건이 발생될 수 있는 소지를 제공한 점, 피진정인으로서 ○○○○팀의 진정사건 조사에 성실히 임해야 함에도 조사를 위한 질문에 답변을 거부한 점, 인권침해에 대해 중간관리자로서 감독을 소홀히 한 점과 진정인이 피진정인이라고 지목하여 진정을 제기함으로서 병원의 명예와 위신을 손상시킨 육○○을 「인사규정」 제62조 및 65조에 따라 징계처분 하시고(경징계), 계약직 직원 최정현에게 인권침해(직장 내 괴롭힘)를 가하고 진정 조사에 성실히 응하지 않은 이♣♣에게는 그 책임을 묻고 향후 업무처리 시 이와 같은 일이 재발되지 않도록 경고조치 하시기 바랍니다.(경고)